TU COACH

RESUMEN PARA ESTUDIAR

Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital

Guía de repaso temático elaborada exclusivamente a partir del texto completo almacenado en el corpus Tu Coach.

1. Cómo usar este resumen

Usa el mapa para localizar la materia (p. ej., administradores, representación o órgano de gobierno). Luego repasa las secciones en el orden que te interese para estudiar la regla. Finalmente confirma la literalidad consultando el/los artículos indicados. Mantén la trazabilidad: cada idea se apoya en un artículo del texto suministrado.

2. Mapa de la norma

Bloque	Artículos	Qué regula
Sociedades de capital y tipología	1.1	Define qué sociedades son de capital: responsabilidad limitada, anónima y comanditaria por acciones.
Incompatibilidades y límites para ser administrador	213.2	Prohíbe ser administradores a ciertos funcionarios, jueces o magistrados y personas afectadas por incompatibilidad legal.
Retribución con participación en beneficios	218	Si hay participación en beneficios, los estatutos fijan concretamente la participación o el porcentaje máximo.
Deber de diligencia del administrador	225.2	Exige dedicación adecuada y medidas precisas para la buena dirección y el control de la sociedad.
Ventajas de terceros y conductas reprobables	229.e	Impide obtener ventajas o remuneraciones de terceros distintos por el cargo, salvo atenciones de mera cortesía.
Personas vinculadas a los administradores	231.b	Precisa que son personas vinculadas, entre otros, ascendientes, descendientes y hermanos del administrador o del cónyuge.
Representación y alcance del objeto social	234	La representación se extiende a todos los actos comprendidos en el objeto social delimitado en los estatutos.
Consejo de administración: convocatoria	246.1	Establece que el consejo es convocado por su presidente o quien haga sus veces.
Acción social de responsabilidad y efectos	238.3	El acuerdo de promover acción o transigir determina la destitución de los administradores afectados.
Nuevo administrador y condición de socio colectivo	252	El nuevo administrador asume la condición de socio colectivo desde que acepte el nombramiento.

3. Administradores: quiénes pueden y qué deben hacer (arts. 213.2, 225.2)

Limitaciones para acceder al cargo

- No pueden ser administradores los funcionarios con funciones relacionadas con las actividades de la sociedad, según su cargo.
- Tampoco pueden ser administradores los jueces o magistrados ni las personas afectadas por incompatibilidad legal.

Deber general de diligencia

- Los administradores deben tener dedicación adecuada.
- Deben adoptar medidas precisas para la buena dirección y el control de la sociedad.

4. Retribución y conductas prohibidas vinculadas al cargo (arts. 218, 229.e, 231.b)

Participación en beneficios y estatutos

- Si el sistema de retribución incluye participación en beneficios, los estatutos deben concretar participación o porcentaje máximo.

- La determinación estatutaria es condición necesaria cuando hay participación en beneficios.

Ventajas de terceros y alcance subjetivo

- Se prohíbe obtener ventajas o remuneraciones de terceros por el desempeño del cargo, salvo atenciones de mera cortesía.
- A efectos previos, son personas vinculadas: ascendientes, descendientes y hermanos del administrador o del cónyuge.

5. Gobierno y actuación societaria: consejo y representación (arts. 246.1, 234, 249bis.b)

Convocatoria del consejo y políticas generales

- El consejo de administración es convocado por su presidente o quien haga sus veces.
- Entre las funciones del consejo se incluye la determinación de políticas y estrategias generales de la sociedad.

Representación conforme al objeto social estatutario

- La representación se extiende a los actos comprendidos en el objeto social delimitado en los estatutos.
- El alcance de representación depende del objeto estatutario.

6. Responsabilidad: acción social y efectos sobre el cargo (arts. 238.3)

Efecto del acuerdo de promover o transigir

- El acuerdo de promover la acción social de responsabilidad determina la destitución de los administradores afectados.
- El acuerdo de transigir produce el mismo efecto de destitución de los administradores afectados.

7. Nombramiento de administrador y condición de socio colectivo (arts. 252)

Momento determinante

- El nuevo administrador asume la condición de socio colectivo desde el momento en que acepta el nombramiento.
- La aceptación del nombramiento marca el inicio del cambio de condición.

8. Naturaleza societaria de capital (arts. 1.1)

Tipos de sociedades de capital

- Son sociedades de capital la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima y la sociedad comanditaria por acciones.
- La norma enumera expresamente los tres tipos que integran la categoría de sociedades de capital.

9. Datos y plazos que conviene memorizar

No se han incluido plazos que no puedan justificarse expresamente en la fuente.

10. Cierre de repaso

Con el mapa ya ubicadas las materias, revisa cada sección y contrasta literalidad en los artículos indicados. Si estás repasando para examen, prioriza: prohibiciones/incompatibilidades, deber de diligencia, retribución estatutaria y efectos de la acción social de responsabilidad.

Para preguntas de literalidad debe acudirse al texto completo disponible en Tu Coach.